

ORIGINALE



COPIA



Reg. Gen. Det.
N. 325 del 16/09/2021

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 136 DEL 16/09/2021

OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTE A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SETTORE TECNICO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO LEGGE N° 47/85, LEGGE N° 724/94, LEGGE N° 326/03- PROROGA INCARICO PROFESSIONALE.

CUP:

CIG: Z9B2DCE137 **COD.**

CAP. - **IMP.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

- presso l'Ufficio Tecnico risultano non definite numerose pratiche e relative istanze di condono edilizio (Legge n° 47/85, Legge n° 724/94, Legge n° 326/03), e che tale mancata definizione nei termini procedurali è idoneo a determinare un danno rilevante all'Ente;
- in considerazione della complessità e della specificità degli studi da svolgere al fine di addivenire alla definizione dell'iter procedimentale finalizzato all'esame delle pratiche di condono, non è possibile reperire risorse professionali interne all'Ente alla luce delle limitate dimensioni dell'assetto organizzativo;
- con determinazione dirigenziale n. 251 del 01.06.2020 è stato dato corso alla procedura per la scelta del contraente dei servizi di supporto al Settore Tecnico per la definizione delle pratiche di condono edilizio Legge n° 47/85, Legge n° 724/94, Legge n° 326/03, mediante procedura negoziata;
- con propria determina n. 368 del 29/07/2020, è stato conferito conferimento l'incarico professionale all'arch. Domenico, per l'espletamento delle istruttorie e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/03, il quale ha offerto un ribasso del 75,01 %;
- in virtù dell'offerta di ribasso presentata dall'arch. Domenico Passafaro, è stato determinato un importo contrattuale omnicomprensivo pari a € 49,98, IVA e cassa previdenziale inclusi, per ogni singola pratica definita positivamente con la predisposizione dell'atto finale (Permesso di Costruire in Sanatoria) da sottoporre alla firma del Responsabile del Settore Tecnico, e fino alla concorrenza massima di € 20.000,00;
- pertanto per le pratiche ancora in itinere, denegate e per quelle che, anche se concluse positivamente, non daranno luogo ad incassi in termini di oneri concessori nulla sarà dovuto al professionista incaricato;

Dato atto che:

- in data 06/10/2020 è stata sottoscritta apposita Convenzione d'incarico con il summenzionato professionista;
- è opportuno prorogare l'incarico professionale di cui sopra sino al 31/10/2022, al fine di consentire il corretto smaltimento delle attività in corso di valutazione;
- sotto il profilo contrattuale e normativo è consentita la proroga del servizio in argomento per ragioni di urgenza e necessità legate al relativo Ufficio, nonché al fine di garantire gli obiettivi di natura tecnico-organizzativa perseguiti dall'Ufficio;
- sotto il profilo sostanziale è necessario prorogare l'incarico a detto professionista ritenuto sussistenti le ragioni organizzative dell'Ufficio Tecnico ai fini di garantire la valutazione e la conclusione delle pratiche di condono fino al termine del 31/10/2022 e, comunque, fino alla conclusione di una nuova procedura di selezione;

Preso atto che il professionista incaricato, il quale ha operato efficientemente presso l'Ufficio Condono, è disponibile a proseguire l'incarico di istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n.47/85, n.724/94 e n.326/2003 alle stesse modalità e clausole essenziali della suddetta Convenzione d'incarico;

Vista la necessità di prorogare l'incarico al professionista al fine di non interrompere l'attività istruttoria in essere relativamente alla definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 45/85, n. 724/94 e n. 326/2003;

Dato atto che la copertura finanziaria della spesa per l'affidamento degli incarichi professionali di cui all'oggetto, è da imputarsi per intero sugli accantonamenti disposti per legge sulle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione, a titolo di conguaglio dell'oblazione e sui diritti di istruttoria, ai sensi dell'art. 2, comma 48-49, della legge n. 662/1996, dell'art. 32, comma 40-41, del D.L. n. 269/2003 e dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 18/02/2005;

Ritenuto l'interesse pubblico a garantire l'efficienza e l'efficacia dell'Ufficio Tecnico;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visti inoltre,

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. n° 50/2016;

Ritenuto dover procedere a riguardo,

DETERMINA

per le causali di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate,

- **di prendere atto** del verbale di gara in data 28/07/2020 della commissione giudicatrice appositamente nominata e di conferire, pertanto, l'incarico professionale in oggetto, all'arch. Domenico Passafaro, con sede in via della Repubblica, n° 2b - 88021 Borgia (CZ), il quale ha offerto un ribasso del 75,01 %;
- **di affidare**, come affida in regime di proroga, all'arch. Domenico Passafaro, con sede in via della Repubblica, n° 2b - 88021 Borgia (CZ), il quale ha offerto un ribasso del 75,01%, l'incarico di istruttoria e definizione delle pratiche di condono edilizio di cui alle leggi n. 47/85, n. 724/94 e n. 326/2003 alle stesse modalità e clausole essenziali della Convenzione d'incarico fino al termine del 31/10/2022 e, comunque, fino alla conclusione di una nuova procedura selettiva;
- **di stabilire** che l'importo contrattuale da corrispondere all'arch. Domenico Passafaro è pari un importo contrattuale onnicomprensivo di € 49,98, IVA e cassa previdenziale inclusi, per ogni singola pratica definita positivamente con la predisposizione dell'atto finale (Permesso di Costruire in Sanatoria) da sottoporre alla firma del Responsabile del Settore Tecnico, e fino alla concorrenza massima di € 20.000,00;
- **di prendere atto**, pertanto, che per le pratiche ancora in itinere, denegate e per quelle che, anche se concluse positivamente, non daranno luoghi ad incassi in termini di oneri concessori nulla sarà dovuto al professionista incaricato;
- **di pattuire** che la liquidazione del compenso professionale sarà effettuata in un'unica soluzione al termine dell'incarico e, solo successivamente, all'effettivo incasso verificato da parte del Comune di Squillace dei proventi relativi alle pratiche oggetto di istruttoria concluse positivamente con la predisposizione dell'atto finale (Permesso di Costruire in Sanatoria);
- **di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- **di dare atto** che la copertura della spesa è data dai proventi che verranno incassati dall'Amministrazione comunale di Squillace, e che con successiva determinazione e solo ad avvenuto accertamento dell'entrate si provvederà al formale impegno della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap _____ – Cod. _____ del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

